

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2219/2532

นางกิมฟุ้ง แซ่ตั้งหรือแซ่อื้อ

โจทก์

นายไพรัช อภินันทสวัสดิ์ กับพวก

จำเลย

นายไพรัช อภินันทสวัสดิ์ จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 146)

ศาลชั้นต้นพิพากษาขับไล่จำเลยและบริวารออกจากตึกแถวเลขที่ 88 และ 90
ถนนนาสารนอก อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี ห้ามจำเลยและบริวารเข้า
เกี่ยวข้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 142,141)

จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 129)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาได้

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาได้

(เขียว ยุงทอง-สวิน อักษรายุธ-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>